

בפני כב' המפקחת אסתי שחל

תיק: 337/17

בעניין:

**בועז כספי ת.ז. 056234396
רח' מנחם סבידור 85, נתניה**

התובע

- נ ג ד -

**נציגות הבית המשותף מרח' גבע 11, נתניה
באמצעות בן חיים שלמה וגניש ציונה **הנתבעת****

פסק דין

1. עניין לנו בבית המשותף שברחוב גבע 11 נתניה הידוע כגוש 8261 חלקה 6 (להלן: "הבית").
2. התובע הוא אחד מיורשיו של המנוח מר יצחק כספי ז"ל (להלן: "המנוח"), הרשום כבעלים של דירה בבית. הנתבעת היא נציגות הבית.
3. במסגרת התביעה התבקש להורות לנתבעת להשיב לתובע סך של 8,680 ש"ח ששולמו, על פי הנטען, על ידי המנוח לתיקון ליקויים ברכוש המשותף ולתיקון נזקים שנגרמו לדירתו בשל הליקויים האמורים.
4. טענות התביעה יפורטו להלן בתמצית: נזילה שמקורה בגג המשותף של הבית גרמה לרטיבות בדירת המנוח. פניות המנוח לנתבעת לתקן את הליקויים לא נענו, ומשכך נאלץ המנוח לתקן את הליקויים בגג המשותף באמצעות בעל מקצוע מטעמו ועל חשבונו. במסגרת תיקונים אלה בוצע איטום של הגג הצפוני בעלות של 4,680 ₪ וכן איטום הגג של חדר המעלית בעלות של 1,000 ₪. בנוסף, בוצעו עבודות צביעה בחדרי המגורים והסלון שבדירת המנוח על מנת להשיב את מצב הדירה לקדמותו בעלות של 3,000 ₪ ששולמו, כאמור, ע"י המנוח.
5. טענות ההגנה יפורטו להלן בתמצית: המנוח הגיש בעבר תביעה כנגד הנתבעת בעניין הגג, וזו נדחתה בפסק דין שניתן בתיק 261/14 ביום 27.6.16 (להלן: "ההליך הקודם"), ומשכך יש להורות על סילוקה של תביעה זו על הסף מחמת מעשה בית דין. כן נטען כי יש להורות על דחיית התביעה לגופה מהטעמים הבאים: המנוח שימש כחבר נציגות הבית במשך שנים רבות. במהלך כהונתו של המנוח תוקן הגג פעמיים וכלל בעלי הדירות בבית נשאו בעלות תיקונים אלה. בנוסף, שילמה הנתבעת למנוח את עלות צביעת דירתו. לאחר שהתמנתה לבית נציגות חדשה התלונן המנוח שוב על נזילה בדירתו, ואף הזמין בדיקה של מהנדס מטעם האגודה לתרבות הדיור, אלא שמבדיקה זו כלל לא עלה כי קיים ליקוי שמקורו בגג המשותף של הבית, כפי שטען המנוח. אף על פי כן, החליט המנוח על דעת עצמו לבצע על חשבונו תיקונים בגג המשותף, וזאת מבלי שקיבל את הסכמת הנתבעת לכך.

6. בתיק הוגשו ראיות, נשמעו עדויות הצדדים וכן סיכומיהם, ועתה נותר להכריע בתביעה.

דיון והכרעה

ההלך הקודם

7. תקנה 101 (א) (1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (להלן: "התקנות") קובעת כדלקמן: "(א) בית משפט או רשם שהוא שופט רשאי, בכל עת, לדחות תובענה כנגד הנתבעים כולם או מקצתם מאחד הנימוקים האלה: (1) מעשה בית דין..."

8. דוקטרינת "מעשה בית דין" מורכבת משתי דוקטרינות. אחת, השתק עילה היוצר מחסום בפני בעלי הדין לשוב ולהתדיין באותה עילה שהייתה לגביה הכרעה שיפוטית. ראה ע"א 303/79, אבני נ' גליקסמן, פ"ד לה (1) 92 וכן, ע"א 2634/09, רוטנברג ואח' נ' אלגו השקייה בע"מ ואח' (פורסם במאגרים משפטיים). השנייה, השתק פלוגתא המונע מהצדדים לשוב ולהעלות טענה עובדתית שהוכרעה במשפט הראשון ביניהם. ראה ע"א 2360/99 בחר נ' דיור ופיתוח בע"מ, פ"ד נה (4), 18.

9. עניינו של ההליך הקודם בתביעה שהוגשה ע"י המנוח כנגד נציגות הבית לפני המפקחת על רישום מקרקעין בה טען המנוח כי בשל נזילה שהייתה בגג המשותף של הבית ואשר תוקנה על ידו נגרמו נזקי טיח וצבע בקירות ותקרת דירתו. לפיכך, עתר המנוח ליתן צו עשה אשר יורה לנציגות הבית לסייד את דירתו ולהשיב מצבה לקדמותו.

10. במסגרת ההליך הנ"ל נחתם בין הצדדים הסכם פשרה לפיו: "1. נציגות הבית המשותף באמצעות החברים אברהם דוד ומשה הרשקוביץ מתחייבים בזאת תוך 14 יום להביא בעל מקצוע מטעמם לצורך סיווד קירות ותקרת סלון דירת התובע, וכן סיווד קירות ותקרת חדר השינה שבדירת התובע, ולהשיב את מצב הסלון וחדר השינה לקדמותו עוד טרם הרטיבות. 2. התובע מתחייב לשתף פעולה עם הנציגות לצורך ביצוע האמור בסעיף 1 לעיל. 3. כל צד יישא בהוצאותיו. 4. מבוקש ליתן להסכם זה תוקף של פסק דין". הסכם זה אכן קיבל תוקף של פסק דין בהחלטתי מיום 15.1.15.

11. ביום 4.5.16 הוגשה מטעם המנוח בקשה לחידוש הליכים ומתן הוראות בהליך הקודם (מס' בקשה 154/16) בה טען המנוח כי עבודות הסיווד אשר בוצעו ע"י נציגות הבית בהתאם להסכם הפשרה לא הועילו בשל חידושה של רטיבות בגג המשותף, ומשכך התבקש ליתן הוראות חדשות להמשך ניהול ההליך ותיקון נזקיו של המנוח. בהמשך הגיש המנוח בקשה למחיקת בקשתו דלעיל, ובהחלטתי מיום 27.6.16 נעתרתי לבקשה האמורה ללא צו להוצאות.

12. לא הוכח כי הנזילה הנטענת בגג המשותף מושא ההליך הקודם היא אותה הנזילה הנטענת בהליך שבפני כיום, ומשכך לא מצאתי כי מתקיים בענייננו "מעשה בית

דין". ממילא, אין במחיקת בקשה מס' 154/16 משום מעשה בית דין (ראה סעיף 527 לתקנות).

המסגרת הנורמטיבית

13. זכותו של בעל דירה לפנות בדרישה לנציגות הבית שתבצע תיקון ליקוי ברכוש המשותף הפוגע בדירתו קבועה בסעיף 3 (א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969, ומורה כדלקמן: **"בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה"**.

14. ברע"א 4984/17 חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קרית אתא, (פורסם במאגרים משפטיים) נקבע כי **"הטיפול במקרים בהם אחד הדיירים בבית משותף הוציא מכיסו הוצאות לצורך תיקון ליקויים ברכוש משותף, מחייב התייחסות למסגרת של דיני בתים משותפים. על דייר הבודד להכיר במעמדה של נציגות הבית המשותף. אם לא כן, ירוקן מנגנון זה מתוכן. על רקע זה אין להשלים עם מצב בו איש הטוב בעיניו יתקן"**.

15. משכך, נקבע בפסק הדין בעניין חיים לעיל, כי על מנת שבעל דירה יזכה לשיפוי בגין הוצאות שהוציא לתיקון ליקוי ברכוש המשותף, עליו לעמוד בתנאים המצטברים הבאים:

א. מדובר בליקוי ברכוש המשותף של הבית שהיה מוטל על נציגות הבית המשותף לתקנו על חשבונה.

ב. פניה לנציגות הבית המשותף בדרישה לתיקון הליקוי, וסירובה לתקן.

ג. עיכוב שהיה נגרם בגין פניה למפקח על רישום מקרקעין היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי.

ד. אי התיקון בהקדם יפגע בצורה קשה וברורה ביכולתו של בעל הדירה לעשות שימוש בדירתו.

ה. תיקון הליקוי ברכוש המשותף בוצע בצורה נאותה.

ו. סכום ההוצאות שהוצא לצורך תיקון הליקוי הוא סביר.

ז. ראה גם ההפניות לפסיקת בתי המשפט המחוזיים בהם אומצו במשך הזמן תנאים דומים, אך לא זהים (ע"א (י-ס) 179/84, רוס נ' חפציבה חברה לבניין ועבודות פיתוח בע"מ (פורסם במאגרים משפטיים), ע"א (מחוזי י - ס) 6403/05, ביטון נ' דיירי הבית המשותף (פורסם במאגרים משפטיים), עש"א (מחוזי חי) 5863-12-16, אביטן נ' נציגות הבית המשותף (פורסם במאגרים משפטיים)).

16. נבחן להלן האם עלה בידי התובע להוכיח את קיומם של התנאים הנ"ל:

האם הליקוי היה ברכוש המשותף:

17. חבר הנציגות, מר שלמה בן חיים (להלן: "בן חיים") העיד כי המנוח פנה אליו בטענה כי קיימת רטיבות בדירתו שמקורה בגג המשותף, ואף הזמין מהנדס מטעם האגודה לתרבות הדיור, המהנדס תמיר לוי, לבחון זאת. (ראה פרוטוקול מיום 5.2.18, עמ' 2, שורות 35-47).

18. המהנדס לוי ביקר בדירת המנוח ומצא כעולה מהדו"ח מיום 24.7.16 (צורף כנספח ב' לכתב ההגנה) כי קיימים "נזקי רטיבות בתקרת חדר שינה מזרחי ובתקרת הסלון כתוצאה מחדירת רטיבות מהגג המשותף של הבניין", ואולם "מדובר בנזקי רטיבות שהובחנו לפני מספר שנים שבעקבות כך בוצעו עבודות איטום בגג המשותף". כן המליץ המהנדס לוי לביצוע תיקוני טיח וצבע בתקרת סלון וקירות חדר השינה של המנוח. בנוסף המליץ המהנדס לוי: "לבצע סיוד והלבנת שכבת האיטום הקיימת על מנת לשמור על תקינות האיטום בגג המשותף".

19. דו"ח המהנדס קובע כי בוצעו עבודות איטום בגג המשותף, ושולל קיומו של ליקוי בגג האמור. ממצאיי הדו"ח דלעיל לא נסתרו.

20. חבר הנציגות בן חיים אישר בעדותו כי הגג המשותף תוקן פעמיים, כי כל בעלי הדירות נשאו בעלות תיקונים אלה, וכי הנתבעת שילמה למנוח את עלות צביעת דירתו (עמ' 2 לפרוטוקול מיום 5.2.18, שורות 38-41). כתימוכין צורפה קבלה מיום 5.12.15 בסך של 3,000 ₪ עבור "שיפוץ גג" לטובת נציגות הבית וכן קבלה נוספת מיום 15.2.15 עבור צביעה בדירת המנוח בסך של 2,700 ₪ (סומנו נ'1). עדותו של בן חיים הייתה אמינה עלי ולא נסתרה.

21. התובע לא המציא כל ראיה שיש בה כדי להוכיח כי היה ליקוי ברכוש המשותף שגרם לרטיבות בדירת הוריו, כנטען על ידו. יתירה מכך, בחקירתו הנגדית אישר התובע כי הדברים אינם ידועים לו מידיעה אישית כי אם "ממה שאבא שלי סיפר לי וממה שאני קורא בניירת" (פרוטוקול מיום 5.2.18, עמ' 2, שורה 8). עניין לנו, אפוא, בעדות מפי השמועה. לתובע אין ידיעה אישית על הדברים, אם תוכנם אמת אם לאו. אי יכולתו של העד לערוב לאמיתות תוכנו של המידע שנקלט אצלו "מפי השמועה" משמיט מלכתחילה את הבסיס מתחת לקבילותו של המידע כראיה (ראה, יעקב קדמי, על הראיות, חלק שני, עמ' 551-552).

22. התובע המציא כתב כמויות מאת "פאר איטומים" (סומן ת'4) בו פורטו עבודות איטום שונות, ואולם לא הובאה כל ראיה לכך שהעבודות נוגעות לבית מושא ההליך, וכי הם נדרשו בשל ליקוי שהיה קיים בגג המשותף ולא לצורך תחזוקתו השוטפת כדי למנוע ליקוי עתידי כפי שהמליץ המהנדס לוי. כן המציא התובע שתי קבלות מאת "פאר איטומים" האחת על סך של 4,680 ₪ והשנייה על סך של 1,000 ₪ עבור ביצוע עבודות איטום בגג הבית (צורפו לכתב התביעה), ואולם גם בחשבוניות אלה אין כדי להעיד כי היה ליקוי בגג שהצריך ביצוע עבודות אלה.

23. נוכח האמור לעיל עולה כי לא הוכח כי היה קיים ליקוי ברכוש המשותף. די בכך כדי לדחות את התביעה.
24. למעלה מן הדרוש, מצאתי להוסיף כי לא הוכח קיומם של התנאים הנוספים אשר נקבעו כאמור בפסק הדין בעניין חיים לעיל:
25. לא הוכח כי נעשתה פניה לנציגות בדרישה לתיקון הליקוי אשר סורבה: אין מחלוקת בין הצדדים כי נעשתה ע"י המנוח פניה לנציגות לתיקון הגג בעצמו ובאמצעות עורך דינו, עו"ד ויקטור עטיה (ראה עדותו של בן חיים עמ' 2, שורה 44, וכן מכתבו של עו"ד עטיה, סומן ת'3).
- ואולם, מעדותו של בן חיים, כמפורט לעיל, עולה כי הנציגות לא התעלמה מפניות אלה, אלא שלא מצאה כל צורך בתיקון הגג, נוכח ממצאיי מהנדס האגודה לתרבות הדיור אשר שלל, כאמור, כי קיים ליקוי בגג המשותף. למרות זאת, פעל המנוח על דעת עצמו והזמין בעל מקצוע לאיטום הגג.
26. לא הוכח כי עיכוב שהיה נגרם בגין פניה למפקח היה מביא להחמרת המצב: דרך המלך מקום בו הנציגות מסרבת לתקן ליקוי ברכוש המשותף היא באמצעות פניה למפקח על רישום מקרקעין לצורך הכרעה בסכסוך. חריג לכך, הוא מקרה בו פניה למפקח, כאמור, תגרום להחמרת הנזק באופן משמעותי (ראה פסק הדין בעניין חיים לעיל). התובע לא הוכיח, כאמור, כי הנציגות סירבה לטפל בפניית אביו המנוח, וגם לא המציא כל ראיה להוכיח את דחיפות התיקון הנדרש לטענתו. נהפוך הוא, משהגיש המנוח בקשה לחידוש ההליך הקודם מלמד הדבר כי היה די זמן לפנות למפקח בעניין זה.
27. לא הובאה כל ראיה לכך שהעדר תיקון הגג בהקדם היה פוגע בצורה קשה וברורה ביכולתו של המנוח לעשות שימוש בדירתו.
28. כמו כן, לא הוכח כי תיקון הליקויים בוצע בצורה נאותה.
29. פרט לכתב הכמויות והצעת המחיר שהגיש התובע מטעם "פאר איטומים" (שאף ביצע את עבודות האיטום בגג בפועל), לא הוצגו הצעות מחיר נוספות לעבודות שבוצעו, ולא הובאה כל ראיה אחרת שתוכיח כי עלותם של התיקונים סבירה.
30. ההלכה הפסוקה, כמפורט לעיל, המכירה בזכותו של בעל דירה לשיפוי מהנציגות, נועדה למקרים מיוחדים בהם בעל דירה עשה כל שלאל ידו טרם שביצע תיקונים ברכוש המשותף ונותר חסר אונים מול אטימותה של הנציגות למצוקתו. לא שוכנעתי כי כזה הוא המקרה שלפני.
31. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, אני דוחה את התביעה. התובע ישלם לנתבעת ₪ 750 עבור הוצאות ההליך. סכום זה ישולם בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד קבלת פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.
- ניתן בלשכתי בהעדר הצדדים היום 20 במרץ, 2019, יג' באדר ב', תשע"ט. עותק יומצא.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה